Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

06. Hafta • Kadınların imamlığı, namaz vakitleri ve seferîlik

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

- Kadının imamlığı hangi cemaat bakımından tartışılır?
- Ümmü Varaka rivayeti ve iki ayrı değerlendirme
- Şartlı izin görüşü ve kıraat yeterliği
- İzin veren isimler ve görüş nispetinin sınırı
- Cenaze namazı ve sedd-i zerâi gerekçesi
- Kadınların kadınlara imamlığı
- Kadın sesi, ezan ve kâmet
- Mekân, eğitim ve cemaatin toplumsal yararı
- Namaz vakti ile faziletli vakit aynı şey değildir
- Asr-ı evvel ve asr-ı sânî
- İşâ-i evvel, işâ-i sânî ve takvim ihtilafı
- Temsilli bir ilmî kurul önerisi
- Bazı namaz vakitlerinin oluşmadığı bölgeler
- Takdir delili ve üç yaklaşım
- Normal günü aşan gece ve gündüz
- Güneş doğarken veya batarken devam eden namaz
- Uzun uçuşlarda namaz vakti
- Seferîlikte zaman ve mesafe
- Meşakkat, illet ve hikmet
- Uygulama soruları ve hükmün sınırları

Kaynakça

Kadının imamlığı hangi cemaat bakımından tartışılır?

İmamet (إِمَامَةٌ), namazda cemaate öncülük etmektir. Kadının yalnız erkeklere, kadın–erkek karışık topluluğa veya yalnız kadınlara imam olması üç ayrı meseledir. Önce cemaatin kimlerden oluştuğu, ardından namazın türü ve ileri sürülen delilin kapsamı belirlenmelidir. Bir topluluk için verilen hüküm diğerine doğrudan taşınamaz.

Kadının erkeklere veya karma cemaate imamlığını uygun görmeyen çoğunluk içinde Ebû Hanîfe ile Şâfiî özellikle anılır. Bu yaklaşımda rivayetlerle birlikte Hz. Peygamber dönemindeki saf düzeni ve devam eden uygulama önem taşır. Birkaç farklı olay anlatısının yaygın uygulamaya dönüşmemiş olması da gerekçeler arasında sayılır. Rivayetin varlığıyla hangi hükme delâlet ettiği ayrı sorulardır.

Ümmü Varaka rivayeti ve iki ayrı değerlendirme

Ümmü Varaka, Kur’an bilen Ensarlı bir hanımdır. Ev halkına namaz kıldırmasına izin verildiği ve kendisi için müezzin görevlendirildiği haberi, imamlık tartışmasının önemli delillerindendir. Haberin sıhhat derecesiyle, kabul edildiğinde ondan çıkarılabilecek hüküm birbirinden ayrılmalıdır. Mescide uzaklığı ve ev halkının kimlerden oluştuğu hakkında aktarılan ayrıntıların da rivayet lafzıyla karşılaştırılması gerekir.[1]

Ümmü Varaka’nın ev halkına imamlığı • Ebû Dâvûd 592

İsnad

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ:

Metin

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

Hadis Tercümesi • Nebevi Hadisler Ansiklopedisi — ortak cümlenin yayımlanmış karşılığı

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Hasan b. Hammâd el-Hadramî → Muhammed b. Fudayl → Velîd b. Cümey‘ → Abdurrahman b. Hallâd → Ümmü Varaka bint Abdullah b. Hâris. Metin, aynı haberin önceki rivayetine de gönderme yapar.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ona ev halkına imamlık yapmasını emretti/izin verdi.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: Ebû Dâvûd 592’nin bağlamı

Bu yardımcı delilin Ebû Dâvûd’daki lafzı, önceki daha uzun rivayete gönderme yapar. Peygamber’in Ümmü Varaka’yı evinde ziyaretiyle müezzin görevlendirmesi anlatılır. Sonunda Abdurrahman b. Hallâd, müezzini yaşlı bir erkek olarak gördüğünü bildirir. Yukarıdaki

1 Mescide uzaklığı ve müezzinin köle olarak görevlendirilmesi ayrıntıları Osman Kaşıkçı’nın aktarımında vardır. Ebû Dâvûd592 lafzı bu iki nitelemeyi açıkça bildirmez; müezzinin yaşlı erkek oluşu ise lafızda mevcuttur.

yayımlanmış kısa Türkçe yalnız ev halkına imamlık iznini karşılar; bu bağlam açıklaması tam hadis tercümesi değildir.[2]

Ümmü Varaka haberini hasen gören de zayıf bulan da vardır. Ev halkı ifadesinin yalnız kadınları mı, erkeklerin de bulunduğu haneyi mi kapsadığı ayrıca tartışılır. Müezzinin erkek olması, onun mutlaka kadın imamın arkasında namaz kıldığını göstermez. Hanedeki kişilerin kimliğiyle bu iznin bütün cemaatlere genellenebilmesi aynı şey değildir.

Çoğunluk, izni özel bir olaya veya evdeki kadın cemaate ilişkin değerlendirir. Böylece rivayetin varlığını bütünüyle reddetmeden erkek cemaati için farklı hüküm benimsenebilir. Diğer yorum, ev halkının kapsamını daha geniş okur. Hususî izinle genel hüküm arasındaki ayrım ihtilafın merkezindedir.

Şartlı izin görüşü ve kıraat yeterliği

Bazı Hanbelî âlimler ve Katâde'ye nispet edilen yaklaşım, erkeklerin gerekli Kur'an bilgisini taşımadığı, kadının ise iyi kıraat ve ezber sahibi olduğu durumu ayrıca ele alır. Hafız bir kadın varken erkekler arasında yeterli kıraati bilen kimsenin bulunmaması, özellikle teravih örneğiyle açıklanır. Bu şartlı izin bütün Hanbelîlere, her cemaate ve her namaza genellenmez.[3]

İmam olacak kişinin namazda okunacak kadar Kur'an bilmesi ve harfleri doğru çıkarması gerekir.

Mahreç (مَخْرَجٌ), harfin çıktığı yerdir. Harflerin karışması anlamı değiştirebildiğinden, kıraat

yeterliği yalnız ezber miktarına indirgenmez. Kadın ve erkek için bu ihtiyaç ortaktır. Yalnız Latin harfli okunuştan hareket etmek, birbirine yakın Arapça seslerin ayırt edilmesini güçleştirebilir.

Arapça örnek	Türkçe anlam ve işlev
خَلَقَ	Yarattı; خ harfiyle.
حَلَقَ	Tıraş etti; ح harfiyle.
هَلَكَ	Helâk oldu; ه harfiyle.

2 Ebû Dâvûd, Salât, no.592; tam isnad/metin. Ortak imamlık izni cümlesinin yayımlanmış Türkçesi: Nebevi Hadisler Ansiklopedisi, no.11307; bu sitedeki kısa lafızda Ebû Dâvûd592'nin bütün ayrıntıları bulunmaz. Kaynak farkı ve kalan bağlam konu özetiyle ayrılmıştır. Diyanet Hadislerle İslâm II205 aynı iki lafzı ayrıca verir. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

3 Katâde'ye görüş nispeti Osman Kaşıkçı'nın anlatımındandır; burada bağımsız tam eser yeri doğrulanmamıştır.

Bu üç kelimenin sesçe yakın, anlamca farklı oluşu, mahrecin önemini gösterir. Anlamı değiştiren okuma hatasıyla sıradan telaffuz güçlüğü aynı tutulmaz. İmamlığa ilişkin hüküm verilirken hatanın niteliği, düzeltilebilmesi ve okuyuşun durumu araştırılır. Birkaç kelime örneği, bütün kıraat hatalarının fıkhî ayrıntısını tek başına açıklamaz.

Editöryal Destek — Âhâd ve şâz terimlerinin sınırı

Âhâd, yalnız bir kişinin naklettiği haber demek değildir; tevâtür şartlarını karşılamayan rivayetleri kapsar. Böyle bir rivayetin sahih, hasen veya zayıf oluşu ayrıca incelenir. Şâz da yalnız çoğunluğa aykırı görüş anlamına gelmez; güvenilir râvinin daha güçlü nakle aykırı rivayeti bağlamında teknik anlam taşır.[4]

İzin veren isimler ve görüş nispetinin sınırı

Dâvûd ez-Zâhirî, Ebû Sevr, Taberî, Müzenî, Muhyiddin İbn Arabî ve İbn Teymiyye, izin veren görüşler bağlamında anılır. Zâhirî yaklaşım, açık emir ve yasağın bulunmasına, hadis söz konusuysa sıhhatine verdiği önemle açıklanır. Bir yöntemin kendi ölçüleri içinde tutarlı bulunması, sonuçlarının tümünün benimsenmesini gerektirmez. İsimleri bir arada saymak da hepsinin aynı sınırsız izni verdiğini kanıtlamaz.

İbn Teymiyye'nin Hanbelî gelenek içindeki etkisi, müstakil içtihat yetkinliği ve sonraki selefî yaklaşımlarla ilişkisi bu karşılaştırmayı dikkat çekici kılar. Osman Kaşıkçı onu mutlak içtihat yeterliği bakımından değerlendirir. Bir âlimin farklı konulardaki tercihleri yalnız katı veya esnek etiketiyle açıklanamaz. Bununla birlikte içtihat yeterliği hakkında bir değerlendirme yapmakla, tarih boyunca kurumsallaşmış ayrı bir mezhep kurduğunu söylemek aynı iddia değildir.

Editöryal Destek — Şartlı ruhsatın genellenmemesi

İbn Teymiyye ve bazı Hanbelîlere nispet edilen izin, özellikle kıraati bilen erkek bulunmaması ve teravih gibi şartlarla aktarılır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 22 Ocak 1998 kararında da zaruret kaydı bulunur. Bu isimler şartsız ve bütün namazları kapsayan ortak fetva listesi olarak alınmamalıdır.[5]

Cenaze namazı ve sedd-i zerâi gerekçesi

Cenaze namazında rükû ve secde bulunmaz; dua yönü öne çıkar. Bu farklılıktan hareketle kadının imamlığı için daha geniş izin alanı düşünenler bulunur. Buna karşı, cenazede de imamla cemaat ilişkisinin sürdüğü ve erkeklere imamlık tartışmasının kendiliğinden ortadan kalkmadığı savunulur. Namazın farklı yapısı, bütün mezheplerin aynı sonuca vardığı anlamına gelmez.

---

4 M. Yaşar Kandemir ve ilgili yazarlar, "Hadis", TDV İslâm Ansiklopedisi; özellikle II. Râvi Sayısına Göre Hadis Çeşitleri ve VI. Râvisine Göre Hadis Çeşitleri. Kaynağı aç

5 Mustafa Sabri Küçükaşcı, Salim Öğüt ve Kemal Beydilli, "İmam", TDV İslâm Ansiklopedisi; DİYK 22.01.1998, c bölümü. Kaynağı aç

Sedd-i zerâi (سَدُّ الذَّرَائِعِ), sakıncalı sonuca götüren yolların önlenmesidir. Kaşıkçı'nın ihtiyat gerekçesi, cenazede verilen iznin öğleye, oradan da cumaya genişletilmesi endişesidir. Cumanın toplumsal ve siyasî görünürlüğünü de dikkate alır. Âmine Vedûd'un karma cemaate imamlık uygulamasını bu tartışmaya örnek gösterir. Bu gerekçe, onun tercihidir; bağımsız bir ittifak iddiası değildir.

Kaşıkçı erkeklere veya karma cemaate imamlıkta, çoğunluğun izin vermeyen görüşünü daha güçlü bulur. Rivayetler, devam eden uygulama ve toplumsal gerekçeleri birlikte değerlendirir. Kadınların yalnız kadınlara imamlığı ise ayrıca incelenmesi gereken, farklı delil ve yararların tartışıldığı bir meseledir.

Kadınların kadınlara imamlığı

Hanefî yaklaşım, kadınların kendi aralarında cemaat kurmasını mekruh görmesiyle açıklanır. Bu niteleme namazın mutlaka geçersiz olması demek değildir. Mekruh veya câiz değildir ifadelerinin hangi bağlamda kullanıldığı araştırılmalıdır. Geçerlilik, tercih edilirlik ve yükümlülük ayrı hüküm düzeyleridir.

Kadınların kadınlara imamlığına izin veren Şâfiî ve Hanbelî yaklaşım, Âişe, Ümmü Seleme ve İbn Abbas'a dayanan nakillerle ilişkilendirilir; Ali'ye de nakil nispet edilir. Kadın imamın erkek imam gibi öne çıkmayıp ilk safın ortasında durması üzerinde durulur. Bu yerleşim, yalnız kadınların oluşturduğu cemaatin anlatılan biçimidir; karma cemaatin hükmüyle karıştırılmaz.[6]

Editöryal Destek — Mâlikî hükmün farklılığı

Mâlikî yaklaşım, Hanefî kerâhetiyle aynı değildir. İlgili mezhep aktarımında kadının imamlığı, cemaatin kadın veya erkek, namazın farz veya nafile oluşuna bakılmaksızın ilke olarak câiz görülmez. Dolayısıyla iki mezhep yalnız mekruh başlığı altında birleştirilmemelidir.[7]

Kadın sesi, ezan ve kâmet

Kadın sesinin hükmüyle, sesin hangi üslupla kullanıldığı ayrı değerlendirilir. Bir uç görüş sesi başlı başına sakıncalı görürken diğer yaklaşım özellikle cilveli ve cinsel çağrışımla davet edici konuşmayı ele alır. Gündelik hayatın iletişim ihtiyacı da hesaba katılır. Bu tartışma, imamlıktaki sesli kıraat ve müezzinlik konularına da yansır.

Kadınların ezan ve kâmetle erkeklerdeki gibi yükümlü tutulmaması, her mezhebin bunların yapılmasını aynı hükümle değerlendirdiği anlamına gelmez. Kaşıkçı, yapılmasını müstehap veya serbest gören açıklamayı aktarır; terk edildiğinde ibadetin eksik kalmayacağını belirtir. Ezan, kâmet, sesli kıraat ve yalnız kadınların bulunduğu cemaat ayrı ayrı incelenmelidir.

---

6 Hz.Ali'ye ve Peygamber'in Âişe'ye doğrudan imamlık tavsiyesine ilişkin ayrı nakiller Osman Kaşıkçı tarafından anılır; kesin lafız ve kaynak yerleri burada doğrulanmamıştır. Âişe ile Ümmü Seleme'nin uygulamasına ilişkin kayıt, Diyanet Hadislerle İslâm II205 ve TDV İmam'da ayrıca vardır. Kaynağı aç

7 Salim Öğüt, "İmam", fıkıh bölümü, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Ezan ile kâmetin ayrı hükümleri

Kurulun Fetvalar kitabında kadının kâmet getirmesi mekruh uygulamalar arasında sayılır. Diyanet'in Şâfiî Fıkhı ise kadınlara ezanı önermeyip alçak sesle kâmeti mendup görür. Bu fark, ezan ve kâmetin kadınlar için Hanefîlerde birlikte müstehap sayıldığı genellemesinin düzeltilmesini gerektirir. Yükümlü olmamakla bir uygulamanın ayrıca önerilmesi farklıdır.[8]

Mekân, eğitim ve cemaatin toplumsal yararı

Kadın sesinin erkeklerce duyulmasına ilişkin itiraz için iki düzenleme önerilir: Kadınlara ayrı bir namaz mekânı ayrılabilir veya aynı camide vakit içinde farklı zamanlar kullanılabilir. Öğlenin erkekler için 12.00–14.00, kadınlar için 14.00–16.00 olarak paylaşılması bir örnektir; her şehir ve mevsimde bu saatlerin öğle vaktine denk geldiği varsayılamaz. Ayrı mekânın maliyetine itiraz edilmesi de diğer imkânlarla birlikte düşünülmelidir.

Kaşıkçı, kıraati bilen bir kadının yalnız kadınlardan oluşan topluluğa imamlığını uygun ve yararlı bulur. Kendi aralarında yapabilecekleri bu ibadet için dışarıdan mutlaka bir erkek getirilmesini gerekli görmez. Tercihi, kadın cemaatine izin veren Şâfiî ve Hanbelî görüşlerle ilişkilidir; bütün mezheplerin ortak hükmü değildir. Cemaat namazının faziletini bildiren genel ifadede kadın–erkek ayrımı bulunmamasına da önem verir.

Cemaat namazının fazileti • Buhârî 645

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Metin

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

Hadis Tercümesi • Ahmed Naim

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Abdullah b. Yûsuf → Mâlik → Nâfi‘ → Abdullah b. Ömer → Resûlullah.

8 DİYK, Fetvalar, s. 164, soru 233; Şâfiî Fıkhı, s. 213. Kaynağı aç

(Abdullah) b. Ömer radıyallahu anhümâdan: Şöyle demiştir: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece efdaldir.[9]

Cemaatin yararı yalnız aynı anda namaz kılmak değildir. Kimin geldiğini, kimin hasta veya ihtiyaç sahibi olduğunu öğrenmek, dayanışma kurmak ve dinî bilgiyi paylaşmak da önemlidir. Aile içinde cemaatle namaz kılmak ibadetin bu yönünü yerine getirir; fakat daha geniş toplumsal buluşmanın bütün yararlarını aynı ölçüde sağlamayabilir.

Dinî bilgiyi yalnız aileden veya dar arkadaş çevresinden almak, farklı anlayışlarla karşılaşmayı sınırlayabilir. Herkes bir tarikat veya cemaate bağlı değildir; sohbet imkânlarına da eşit ulaşmaz. Cami, vaaz ve hutbe daha geniş bir öğrenme zemini sunabilir. Kaşıkçı hutbelerin niteliğini ve kurumsal yönetimi bu ihtiyaç açısından eleştirir; daha öğretici mesajlar verilmesini ister. Bu değerlendirme, namazın geçerlilik şartını değiştirmez.

Çocuk bakımı, mahremiyet veya fitne gerekçesi her somut durumu tek başına açıklamaz. Kadınlar günlük hayatın başka alanlarında da bulunmaktadır; aşılabilecek güçlükler peşinen kesin engel sayılmamalıdır. Bununla birlikte gidebilen kişinin imkânıyla gidemeyenin mazereti ayrı tutulur. Cemaatin yararlı bulunması, herkes için yeni bir farz yükümlülük kurulması değildir.

Editöryal Destek — Cuma yükümlülüğü ve eğitim yararı

Kadınlar cuma namazıyla yükümlü değildir; katıldıklarında namazları geçerlidir ve ayrıca öğle kılmaları gerekmez. Hutbeden yararlanmalarının tavsiye edilmesi, cumanın onlara farz olması anlamına gelmez. Eğitim önerisiyle fıkhî yükümlülük ayrılmalıdır.[10]

Namaz vakti ile faziletli vakit aynı şey değildir

Takvim farklarının bir bölümü, rivayetlerle içtihatların farklı değerlendirilmesinden doğar. Geçerli vakit, namazın eda edilebildiği zaman aralığıdır. Faziletli vakit ise bu aralık içinde daha üstün görülen zamandır. Namazı geçerli vakitte kılmakla en faziletli kabul edilen anda kılmak aynı iddia değildir.

Cebrâil'in namazları iki gün farklı zamanlarda kıldırması, vakitlerin öğretilmesine delil olarak kullanılır. Vahy-i gayr-i metlüv (الْوَحْيُ غَيْرُ الْمَتْلُوِّ), Kur'an'da okunan vahiy metni dışındaki ilâhî öğretimi ifade eder. İbadetlerin asıl biçiminin kişisel tercihle belirlenmemesi de taabbüdîlik (تَعَبُّدِيَّةٌ) kavramıyla açıklanır.

9 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı,2019,II,s.485,Tecrîd378; fiziksel PDF s.486. Yayımlanmış tercüme aynen alınmıştır. Tam Arapça isnad/metin: Buhârî, Ezân30,no.645. Kaynağı aç Kaynağı aç

10 DİYK, Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur? 12.07.2017. Kaynağı aç

İsnad

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Metin

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ

ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ.

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ

Cebrâil’in iki günlük vakit öğretimi • Tirmizî 149

أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ

الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: iki günlük vakit öğretimi

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Hennâd b. Serî → Abdurrahman b. Ebü’z-Zinâd → Abdurrahman b. Hâris b. Ayyâş b. Ebû Rebîa → Hakîm b. Hakîm (İbn Abbâd b. Huneyf) → Nâfi‘ b. Cübeyr b. Mut‘im → İbn Abbas → Peygamber.

İbn Abbas’ın nakline göre Cebrâil, Kâbe yanında Peygamber’e iki gün imamlık yapar.

İlk gün öğleyi zeval gölgesi ayakkabı bağı kadar olduğunda, ikindiyi gölge nesnenin boyuna ulaştığında kıldırır.

Akşam güneş batıp iftar zamanı geldiğinde, yatsı şafak kaybolduğunda kılınır.

Sabah ise tanın belirmesi ve oruçlunun yemeyi bırakması gereken zamandadır.

Ertesi gün öğle, önceki günün ikindi başlangıcında, gölge nesnenin boyu kadar olduğunda kılınır.

İkindi bu kez gölge iki boya ulaştığında; akşam ilk günkü zamanda; yatsı gecenin üçte biri geçince; sabah ortalık aydınlandığında kılınır.

Sonunda Cebrâil, bunların önceki peygamberlerin namaz vakitleri olduğunu ve vaktin gösterilen iki sınır arasında bulunduğunu Muhammed’e bildirir.

Editöryal Destek — Tirmizî’nin ayrı tahric notu

قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ.

Bu son kayıt, aynı konuda başka sahâbîlerden de rivayet bulunduğunu belirten Tirmizî’ye ait tahric bilgisidir; nebevî sözün devamı değildir.

Hadis Tercümesi • Şamil yayını — paralel rivayetteki ortak son cümle

Ya Muhammed, bu senden evvelki nebilerin vaktidir ve vakit, bu iki vaktin arasıdır.[11]

Vaktin sınırları rivayetlerden öğrenilirken bu sınırlar içindeki fazilet sıralaması ayrıca yorumlanır. Hanefî yaklaşım için kullanılan piramit benzetmesi, vaktin ortasının faziletini canlandırır. Bütün vakit namazları için değişmez bir tam ortada kılma kuralı kurmaz. İlk vakitte kılmayı geçersiz saymakla başka zamanı daha faziletli görmek de aynı şey değildir.

Asr-ı evvel ve asr-ı sânî

Asr-ı evvel (الْعَصْرُ الْأَوَّلُ), cismin gölgesinin bir misline ulaştığı ölçüdür. İmâmeyn, yani Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed ile diğer üç mezhep imamı bu ölçüyle anılır. Asr-ı sânî (الْعَصْرُ الثَّانِي), iki misli gölge ölçüsüdür ve Ebû Hanîfe'nin görüşüdür. Bunlar aynı ikindi namazının başlangıcına ilişkin iki içtihattır; iki farklı ikindi farzı değildir.

Editöryal Destek — Fey-i zevalin hesaptan ayrılması

Gölge hesabında öğle anında zaten mevcut olan fey-i zeval ayrılır. Toplam gölge, asr-ı evvelde zeval gölgesiyle cismin boyunun; asr-ı sânîde zeval gölgesiyle cismin iki boyunun toplamıdır. Diyanet takviminde asr-ı evvel uygulanır.[12]

Ölçü	İlişkilendirilen görüş	Temel sonuç
Asr-ı evvel	İmâmeyn ve diğer üç mezhep imamı	Fey-i zeval hariç bir misli gölgede ikindi başlar.
Asr-ı sânî	Ebû Hanîfe	Fey-i zeval hariç iki misli gölgede ikindi başlar.

Diyanet takvimini izleyen kişinin namazı, asr-ı evveli esas alması sebebiyle geçersiz sayılamaz. İhtiyat isteyen kişi ikindiyi asr-ı sânîden sonra kılmayı tercih edebilir. Fakat bu tercih, asr-ı evvele göre kılanın namazını yok sayma yetkisi vermez. Güvenilir nakillere dayanan içtihat farklılığında taraflardan birini bütün gerekçeleriyle birlikte çöpe atmak doğru değildir.

İhtiyat, öğleyi gereksiz yere son sınıra bırakmak değildir. İki görüşü gözetmek isteyen, öğleyi ilk sınırdan önce; ikindiyi daha geç başlayan vaktin ardından kılabilir. İkindiyi geç kılmakla öğleyi

11 Tam Arapça kaynak birimi: Tirmizî, Salât1,no.149. Önceki iki günlük anlatım açık etiketli Kaynaklı Konu Özeti'dir. Kısa doğrudan Türkçe alıntı: Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şamil yayını, Ebû Dâvûd393'teki paralel rivayetin ortak son cümlesi. İki rivayetin diğer lafızları harmanlanmamıştır. Ali Çolak'ın önceki kaynak bağlantısı erişim hatası verdiği için bu alıntının kaynağı olarak kullanılmamıştır. Kaynağı aç Kaynağı aç

12 DİYK, İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? 12.07.2017. Kaynağı aç

diğer görüşe göre vakti çıktıktan sonra kılmak farklıdır. Her iki namazın sınırı birlikte düşünülmelidir.

İşâ-i evvel, işâ-i sânî ve takvim ihtilafı

Güneş battıktan sonra ufuktaki kızıllık, ardından beyazlık kaybolur. İşâ-i evvel kızıllığın, işâ-i sânî beyazlığın kaybolmasıyla açıklanır. İmâmeyn ve diğer üç mezhep imamı ilk ölçüyle; Ebû Hanîfe ikinci ölçüyle ilişkilendirilir. Kaşıkçı, Diyanet'in ilk ölçüyü kullandığını aktarır. Burada da takvim farkı, namaz vaktinin hangi alametle başladığına ilişkin içtihada dayanır.

Kızıllıkla beyazlığın kaybolması arasında yaklaşık on-on beş dakika bulunduğu örneği, bütün enlem ve mevsimlere ait sabit süre değildir. Asıl ölçü, delile dayalı farklı içtihatlar sebebiyle başkasının ibadetini geçersiz ilan etmemektir. Fetvayla hareket eden de daha ihtiyatlı tercihte bulunan da peşinen küçümsenmemelidir.

Temsilli bir ilmî kurul önerisi

Farklı mezhep ve meşreplerin temsil edildiği ortak ilmî kurul, Kaşıkçı'nın ihtilafların çözümü için önerisidir. Mısır, Amerika veya başka bir yerdeki güçlü heyetin kararı, bütün çevrelerce kendiliğinden kabul edilmez. Heyet içtihadı tek kişilik karardan daha geniş değerlendirme sağlayabilir; ancak temsil ve güven ihtiyacı ayrıca karşılanmalıdır. Bu, gerçekleşmiş ve ihtilafları bitirmiş bir kurum anlatımı değil, çözüm teklifidir.

Namaz vakitleriyle Ramazan başlangıcında rivayetlerin delâleti, gözlem ve bilimsel hesap birlikte değerlendirilmelidir. Farklı ülkelerden gelen açıklamalar, ortak sonuca ulaşamayan kişide karışıklık doğurabilir. Kaşıkçı, ehil kişilerin aynı mesele üzerinde çalışmasını ister; hesabın her uygulamada tek başına yeterli olacağı iddiasına da ihtiyatla yaklaşır. Hilâl hesabının ayrıntıları bu tartışmanın ayrıca incelenecek yönüdür.

Bazı namaz vakitlerinin oluşmadığı bölgeler

Yüksek enlemlerde günlük doğuş ve batışın sürmesiyle bütün namaz alametlerinin oluşması aynı şey değildir. Güneş doğup batarken bazı dönemlerde yatsıyı belirleyen şafak alameti gerçekleşmeyebilir. Yirmi dört saati aşan gece veya gündüzde ise sorun yalnız yatsıyla sınırlı kalmaz. Çözümden önce bu iki durum ayrılmalıdır.

Kaşıkçı, sahâbîlerin Bakü'ye kadar gittiğine ilişkin aktarımıyla 45. enlemi bir sınır olarak kullanır; İbn Ömer'in yolculuğunu da anar. Kopenhag'daki tecrübesinde ise kısa gece ve geç kaybolan aydınlık yatsı vaktini belirlemeyi güçleştirir. Yaşanmış gözlem öğretici olabilir; fakat tarihsiz bir gözlem bütün şehir ve mevsimlerin takvimi yerine geçmez. Tarihî yolculuk nispetiyle coğrafî konum ayrıca doğrulanmalıdır.

Editöryal Destek — Bakü, enlem ve mevsim

Bakü 45. enlem üzerinde değildir; yaklaşık 40° kuzey çevresindedir. NASA'nın Bakü görüntüsündeki 40,5° kuzey bilgisi görüntünün merkezidir, tam şehir merkezi koordinatı değildir. İbn Ömer'e nispet edilen yolculuğun kesin kaynağı burada belirlenememiştir. Vakitlerin oluşması

enlem yanında mevsime ve kullanılan şafak ölçütüne bağlıdır; tek bir enlem bütün ayrıntıların yerine konulamaz.[13]

Vakit oluşmadığında ilgili namazın düşeceğini savunan görüş, vakti namazın şartı veya sebebi sayar. Kaşıkçı bunu ilk dönem Hanefîlerine nispet eder. Karşı yaklaşım, asıl sebebi ilâhî emir kabul eder; yerel alametin yokluğundan yükümlülüğün bütünüyle kalktığı sonucunu çıkarmaz. Namazın bağlayıcı bir ibadet oluşu, düşme hükmünün de sağlam delil gerektirmesinin gerekçesidir.

Editöryal Destek — Mezhep içindeki farklı görüşler

İlgili vaktin oluşmaması sebebiyle namazın farz olmayacağını söyleyen fakihler vardır. Ancak bu bütün Hanefîlerin tek ve değişmez hükmü değildir. Kurul, çoğunluğun takdirle beş vakit namazı sürdürdüğünü aktarır. Vaktin takdiriyle namaz yükümlülüğünün kaldırılması ayrı işlemlerdir.[14]

Takdir delili ve üç yaklaşım

Deccâl hadisindeki olağandan uzun gün sorusu, namazların nasıl sürdürüleceğine delil olarak kullanılır. Rivayette namaz vakitlerinin ölçülüp belirlenmesi istenir; hangi modern şehrin veya hesap yönteminin seçileceği tek tek bildirilmez. İlke ile ilkenin uygulanacağı teknik yöntem ayrıdır. İkinci aşamada yerel şartlar ve içtihat devreye girer.

Editöryal Destek — Rivayetin sınırı

Namazları takdir etmeye ilişkin açıklama Müslim 2937'deki uzun Deccâl haberinde yer alır. Aşağıda aynı açıklamayı içeren Ebû Dâvûd 4321'in tam isnadı ve metni vardır; bu kısa kaynak birimi Müslim'deki daha uzun rivayetin bütünü değildir.[15]

Uzayan günlerde namazı takdir • Ebû Dâvûd 4321

İsnad

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ:

13 NASA, Earth from Space, ISS002-E-6176, Bakü görüntüsü ve merkez koordinatı; DİYK vakit takdiri açıklaması. Sahâbî yolculuğu için kesin kaynak saptanamadı. Kaynağı aç

14 DİYK, Vakitlerin oluşmadığı yerlerde namazlar nasıl kılınır? 12.07.2017. Kaynağı aç

15 Müslim, Fiten 110, hadis 2937; Ebû Dâvûd, Melâhim, hadis 4321. Kaynağı aç

Uzayan günlerde namazı takdir • Ebû Dâvûd 4321

Metin

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ

خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ. قُلْنَا وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ: أَرْبَعُونَ

يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

قَالَ: لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: takdir delilinin bağlamı

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Safvân b. Sâlih ed-Dımaşkî el-Müezzin → Velîd → İbn Câbir → Yahyâ b. Câbir et-Tâî → Abdurrahman b. Cübeyr b. Nüfeyr → babası Cübeyr → Nevvâs b. Sem‘ân el-Kilâbî → Resûlullah.

Nevvâs b. Sem‘ân el-Kilâbî’nin nakline göre Resûlullah Deccâl’den bahseder: Kendisi hayattayken çıkarsa ona karşı müminleri savunacaktır; vefatından sonra çıkarsa her mümin kendi mücadelesini verecek, Allah ise müminleri koruyacaktır.

Deccâl’e yetişenlerin Kehf sûresinin başlangıcını okumaları istenir; bu okuyuş onun fitnesine karşı korunmadır.

Uzayan günlerde namazı takdir • Ebû Dâvûd 4321

Yeryüzünde ne kadar kalacağı sorulunca kırk gün cevabı verilir: Biri yıl, biri ay, biri hafta uzunluğunda; kalanı olağan günler gibidir.

Sahâbîler yıl uzunluğundaki günde yalnız bir günlük namazın yetip yetmeyeceğini sorar.

Cevap olumsuzdur; namaz vakitlerini normal ölçülerle hesaplamaları emredilir.

Ardından Meryem oğlu Îsâ'nın Dımaşk'ın doğusundaki beyaz minare yanına ineceği, Deccâl'e Lüd kapısında yetişip onu öldüreceği bildirilir.

Hadis Tercümesi • Şamil yayını — takdir cevabı

Hayır, onun için günü takdir ediniz.[16]

Birinci yaklaşım, vakitlerin rahat oluştuğu Mekke'ye göre takdirdir. Buna yöneltilen itiraz, Mekke'de gece olduğunda ilgili yerde gündüzün ortası olabilmesidir. Günlük doğuş ve batış sürerken yalnız yatsı alametinin eksik olduğu şartta bu uyumsuzluk daha belirgin görünür. Namazla birlikte oruç açısından da aynı ölçünün nasıl uygulanacağı sorulur.

İkinci yaklaşım, vakitlerin oluştuğu en yakın bölgeyi esas alır. Kaşıkçı bunu çoğunluğun tercihi olarak aktarır; yakınlığın nasıl belirleneceğiyle yerel gündüze uyum sorununu tartışır. 65. enlemdeki kişinin 45. enleme göre hareket etmesi örneği bu itirazı canlandırır. Hadis belirli bir enlemi veya şehri açıkça emretmediği için yöntem bir içtihat olarak değerlendirilir.

Üçüncü yaklaşım, yalnız yatsı vaktinin oluşmadığı durumda akşamla yatsıyı cem etmektir. Arafat'ta öğleyle ikindinin, Müzdelife'de akşamla yatsının birlikte kılınması, cem uygulamasına dayanak örneklerdir. Yolculuk ve hastalıkta cem de bu yönden anılır. Bu örneklerin bulunmasıyla her durumda bütün mezheplerin aynı cemi kabul etmesi farklıdır.

Kaşıkçı, bu sınırlı problemde akşamla yatsıyı birleştirmeyi daha makul bulur. Tercihini, cem için fiilî nebevî örnek bulunmasına dayandırır. En yakın bölgeye göre takdiri bütünüyle yanlış saymaz; onun da içtihat olduğunu ve saygıyla karşılanması gerektiğini belirtir. İbadetin çözümünde ihtilafın bulunduğunu kabul etmek, kişinin tercihinden vazgeçmesini gerektirmez.

Editöryal Destek — Cem ile takdirin ayrılması

Arafat ve Müzdelife uygulamaları, bütün mezheplerin cemi her şartta kabul ettiğini göstermez. Yüksek enlemde yalnız yatsı alametinin oluşmaması için önerilen cem tercihi, Kurulun takdirle namaza devam etme açıklamasından ayrılarak okunmalıdır.[17]

---

16 Ebû Dâvûd, Melâhim,no.4321; tam Arapça isnad/metin. Doğrudan Türkçe alıntı: Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şamil yayını, no.4321, yalnız takdir cevabı; önceki bağlam Kaynaklı Konu Özeti'dir. Müslim2937 daha uzun rivayettir. Kaynağı aç Kaynağı aç

17 DİYK, Vakitlerin oluşmadığı yerlerde namazlar nasıl kılınır?; DİYK Seferilik, Kasr ve Cem fetvaları. Kaynağı aç

Normal günü aşan gece ve gündüz

Güneşin iki günde bir yahut aylar sonra doğup batması hâlinde, namaz ilk sonraki doğuş veya batışa kadar ertelenmez. Yükümlülük sürdüğü için olağan yirmi dört saatlik döngüye karşılık gelecek takdir gerekir. Kutup çevresindeki bu durum, yalnız yatsı alameti eksik olan kısa yaz gecesiyle aynı problem değildir.

Günlük çevrimin kendisinin oluşmadığı daha uç şartlarda Kaşıkçı, Mekke veya Medine'nin örnek alınmasına daha olumlu yaklaşır. Görüşün değişmesi problemin değişmesinden kaynaklanır: Birinde günlük doğuş ve batış vardır, tek alamet eksiktir; diğerinde günlük çevrim yoktur. Aynı çözüm bütün yüksek enlem durumlarına koşulsuz uygulanmaz.

Güneş doğarken veya batarken devam eden namaz

Bir rekâta yetişme rivayeti, sabah ve ikindi vaktinin sonuna ilişkin delildir. Güneş batarken ikindinin sürmesiyle güneş doğarken sabahın sürmesi farklı değerlendirilir. Gün batımından sonra yeni bir namaz vakti, gün doğumunda ise kerâhet aralığı başlaması gerekçe olarak kullanılır. Güneşe ibadet uygulamasına benzememe düşüncesi de anılır.

Kaşıkçı önce Ebû Hanîfe'ye güneş doğunca sabah namazının bozulacağı hükmünü nispet eder. Ardından bir rekâtı kılmış kişinin devam edebileceğini de söyler. Bu iki açıklama tek ve tutarlı bir Hanefî hüküm olarak birleştirilmemelidir. Vaktin bir bölümüne yetişmek, bir rekâtı tamamlamak ve son oturuşta yeterince oturmak arasındaki fark belirleyicidir.

Vaktin bir rekâtına yetişmek • Buhârî 579

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

Metin

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

Hadis Tercümesi • Diyanet, Namaz İlmihali

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Abdullah b. Mesleme → Mâlik → Zeyd b. Eslem → Atâ b. Yesâr, Büsr b. Saîd ve A‘rec → Ebû Hüreyre → Resûlullah.

Güneş doğmadan önce bir rekâta yetişen kimse sabah namazına yetişmiş olur ve kim güneş batmadan önce ikindinin bir rekâtına yetişirse o kimse ikindiye yetişmiş olur.[18]

Editöryal Destek — Sabah namazı ve mezhep ayrımı

Kurulun aktarımında Ebû Hanîfe güneş doğmasının devam eden sabah namazını bozacağını söyler. İmâmeyn, son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuş olması için istisna getirir. Diğer mezheplerin bir rekâta yetişme hadisine dayanan değerlendirmesi farklıdır. Hanefîlerde bir rekât kılındıysa her durumda devam edilir genellemesi kurulamaz.[19]

İmama son oturuşta yetişmek, yalnız tekbir almakla veya bir rekâtı tamamlamakla aynı değildir. Bir olayın şartı diğerine aktarılmamalıdır. Vaktin sonuna yetişmenin nasıl anlaşılacağı tartışması,

18 İsmail Karagöz–Halil Altuntaş, Namaz İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı, s.124; fiziksel PDF s.125. Sayfadaki nebevî sözün Türkçesi aynen alınmıştır; baştaki Peygamber(s.a.s.) anlatıcı etiketi alıntı dışıdır. Tam Arapça isnad/metin: Buhârî, Mevâkît28,no.579. Kaynağı aç Kaynağı aç

19 DİYK, Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? 12.07.2017. Kaynağı aç

namazı mazeretsiz olarak son ana bırakmayı tavsiye etmez. İmkân varken vaktinde ve ihtiyatla kılmak esastır.

Uzun uçuşlarda namaz vakti

Uzun uçuşlarda üç ölçü karşılaştırılır: Kalkış yerinin, varış yerinin ve o sırada bulunulan bölgenin vakti. Kaşıkçı geçilen yerin şartlarına bakmayı daha uygun bulur. Kalkış veya varış takvimini bütün uçuşta değişmeden sürdürmek, bulunulan yerle uyumsuzluk doğurabilir. Bununla birlikte yerdeki şehrin takvimiyle uçaktan görülen gerçek alametin aynı olup olmadığı da ayrıca araştırılmalıdır.

Saniye hassasiyetiyle belirleme yapılamayan şartta yaklaşık yer bilgisi ve vakit işaretleri önem kazanır. Akşamla yatsı arasında yaklaşık seksen dakika bulunması bir örnektir; bütün dünya ve mevsimler için değişmez en kısa aralık değildir. Namaz vaktinin genişliği üzerinden yapılan açıklama, astronomik veri yerine kullanılmaz.

Batıya doğru uçuşta güneşin batışının gecikmesi, kişinin vaktinin uzamasına örnektir. Mümkünse varışta kılma önerisi de bu bağlamda anılır. Ancak uçuşun bütün şartlarında namazı son durağa bırakma ruhsatı çıkarılamaz. Mevcut vaktin sürmesi, olağandan uzun gün ve vaktin hiç oluşmaması ayrı durumlardır; oruçta da benzer ayrım gerekir.

Editöryal Destek — Uçaktan gözlem ve yer takvimi

Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı V'teki inceleme, yirmi dört saat içinde gece ve gündüz oluşuyorsa uçaktan gözlemi tercih eder; kalkış, geçilen bölge veya varış takvimini aynı şey saymaz. Günlük çevrim yoksa takdir ayrıca ele alınır. Uçağın yüksekliği gözlemi etkileyebileceğinden, yerdeki takvimle uçaktaki alamet ayrılmalıdır. Bu değerlendirme ilgili incelemenin tercihidir.[20]

Seferîlikte zaman ve mesafe

Seferîlik, dinen yolculuk hükmünde bulunmaktır. Tartışma, bu hükme konu yolculuğun ölçüsünün nasıl belirleneceğidir. En çok bilinen on sekiz saat ve doksan kilometre ölçüleri, eski yolculuk şartlarında aynı yolu anlatabilirken modern araçlarla aynı fiilî süreye karşılık gelmez.

Olağan yürüyüşle belirlenen on sekiz saati, modern araçta mutlaka on sekiz saat oturmakla eşitlemek farklı sonuç doğurur. Doksan kilometre otomobille yaklaşık bir saatte aşılabilirken on sekiz saatlik uçuş çok uzak, bazen istisnaî güzergâh demektir. Aktarma beklemelerini süreye katmamak, bu ölçüye ulaşmayı daha da güçleştirir. Burada ölçünün zaman mı mesafe mi olduğu belirlenmelidir.

Elmalılı Hamdi Yazır'a süreyi esas alan görüş nispet edilir. Kaşıkçı, bu yaklaşım modern araçlara doğrudan uygulandığında birçok olağan yolculukta seferîliğin fiilen ortadan kalkabileceğini

20 Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı V, ilgili inceleme,s.258–259. Eski PDF bağlantısı404 verdi; yayıncının indekslenmiş ilgili iki sayfa metniyle uçaktan gözlem tercihi karşılaştırıldı. Bu, bütün toplantının nihai kararı olarak sunulmamıştır. Kaynağı aç

savunur. Doksan kilometreyi de vahyin açıkça bildirdiği sabit sayı saymaz. Onun itirazı kolaylığı kaldırmak değil, tarihî ölçünün bugünkü uygulamasının gerekçesini araştırmaktır.[21]

Editöryal Destek — Klasik on sekiz saatin anlamı

Klasik Hanefî hesap, orta yürüyüşle üç günlük yolun daha sonra günde yaklaşık altı saat üzerinden on sekiz saate, ardından mesafeye çevrilmesine dayanır. Bu, başlangıçta uçakta on sekiz saat kalma ölçüsü değildir. Fiilî modern yolculuk süresini esas alan yorum ayrıca ayrılmalıdır.[22]

Sahâbîlerin Peygamber'in belirli yerlerde namazı kısaltmasını gözlemlemeleri, mesafe tartışmasının dayanaklarıdır. İbn Abbas ve Tâif örneğiyle yaklaşık seksen-doksan kilometre arasında değişen hesaplar anılır. Kaşıkçı yaygın kullanım sebebiyle doksan kilometreyi esas alır. Bu yaklaşık anlatım, şehirlerin tarihî yol güzergâhını kesin biçimde ölçtüğü iddiası taşımaz.

Bir namaz vakti, on yedi saat veya on yedi kilometre gibi daha az tanınan ölçüler de anılır. Bunların bütün delilleri gösterilmiş, eşdeğer bir liste oluşturulmaz. Ana karşılaştırma on sekiz saatle doksan kilometredir. Yeni ölçü için daha güçlü delil, uygulanabilirlik ve güven gerekir.[23]

Kaşıkçı, daha sağlam ve ortak kabul gören yeni bir değerlendirme oluşuncaya kadar doksan kilometreyle amel edilmesini tercih eder. Araba, tren veya bisiklet olması bu tercih içinde sonucu tek başına değiştirmez. Bu, sayıyı vahiy lafzı saymak değil, mevcut içtihadî ölçüyle şimdilik hareket etmektir.

Meşakkat, illet ve hikmet

Yolculuktaki yorgunluk, kolaylığın hikmetini açıklayabilir; fakat fiilen yorulmayanın yolculuk hükmü bu sebeple mutlaka kalkmaz. İllet (عِلَّةٌ), hükmün bağlandığı belirleyici vasıf; hikmet (حِكْمَةٌ), gözetilen amaç veya yarardır. Meşakkatin kişiden kişiye değişmesi, ölçünün yalnız hissedilen yorgunluğa bırakılmasını güçleştirir.

21 Elmalılı Hamdi Yazır'a nispet edilen süre yorumu Osman Kaşıkçı'nın aktarımıdır; Elmalılı'nın ilgili tam metni burada bağımsız olarak incelenmemiştir.

22 Halil İbrahim Acar, Seferilikte Mesafe ve Zaman Kriteri ile İlgili Değerlendirmeler, Turkish Studies,2017,DOI10.7827/TurkishStudies.12218; yayıncıdaki iki sayfalık yazar özeti. Üç gün–günde altı saat–on sekiz saat–doksan kilometre dönüşümü bu özette açıkça vardır. Makalenin tam metni okunduğu iddia edilmez. Kaynağı aç

23 Bir vakit,17saat ve17km ölçülerinin anılması Osman Kaşıkçı'nın aktarımıdır; bu seçeneklerin ayrı delilleri kesinleştirilmiş değildir.

Yolcuya tanınan kolaylık • Müslim 686a

İsnad

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:

Metin

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

Hadis Tercümesi • Soner Gündüzöz — nebevî cevap

Editöryal Destek — İsnad açıklaması: Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Ebû Küreyb, Züheyr b. Harb ve İshak b. İbrahim → Abdullah b. İdrîs → İbn Cüreyc → İbn Ebû Ammâr → Abdullah b. Bâbeyh → Ya‘lâ b. Ümeyye → Ömer b. Hattâb → Resûlullah. İshak أَخْبَرَنَا, diğer üç râvi حَدَّثَنَا der.

Bu, Allah’ın size verdiği sadakadır. Allah’ın sadakasını kabul ediniz.

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti: Ya‘lâ–Ömer konuşması

Ya‘lâ b. Ümeyye, Nisâ 101’deki korku şartını hatırlatarak güvenli ortamda namazın neden kısaltıldığını Ömer’e sorar. Ömer de aynı noktayı Peygamber’e sorduğunu ve yukarıdaki cevabı

aldığını bildirir. Bu açıklama, soru ve râvi konuşmasının konu özetidir; yayımlanmış kısa cevaba tercüme olarak eklenmemiştir. Ayetin tam meali izleyen karttadır.[24]

Seferde namazın kısaltılması • Nisâ 4/101

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Suat Yıldırım meali

Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.[25]

Ömer'in sorusuna verilen ilâhî sadaka cevabı, korku bulunmadığında da yolcuya kolaylık tanındığını gösterir. Bundan doksan kilometrenin doğrudan ilâhî lafız olduğu sonucu çıkmaz. Kolaylığın meşruiyetiyle hangi yolculukta uygulanacağını belirleyen teknik ölçü ayrı meselelerdir.

İçtihatla belirlenmiş konuda yeni içtihat ihtimali bütünüyle kapatılmaz. Fakat yalnız çağın değiştiğini söylemek de yeni hüküm için yeterli değildir. Daha sağlam kaynak, aklî tutarlılık ve insanların güvenle uygulayabileceği ortak değerlendirme aranır. Farklı çevreleri temsil eden ilmî kurul önerisi bu ihtiyaçla ilişkilidir.

Uygulama soruları ve hükmün sınırları

Eskiden kervan yorucuydu, şimdi uçak rahat; ruhsat sona erer mi? Kişisel meşakkat tek başına illet sayılmadığında, aracın konforu yolculuk hükmünü kaldırmaz. Kaşıkçı'nın doksan kilometreyle şimdilik amel etme tercihi bu ayrımı esas alır.

Kadınların kendi aralarında cemaat olmasının sünnet sevabına konu olup olmayacağı, yükümlülükten ayrı değerlendirilir. İlgili rivayete ve hayırlı amaca uymayı gözetmenin fazilet yönü kabul edilir. Bu, bütün kadınlar için fıkhî zorunluluk ilanı değildir. Hadisçinin sünnet ve fazilete, fakihin bağlayıcı hükme odaklanması arasında anlatım farkı bulunabilir.

Sağ tarafa yatmak örneği, bir âdetin Peygamber'e uyma niyetiyle ibadet yönü kazanmasını açıklar. Böyle davranmanın sevabı umulabilir; buradan sağa yatmanın farz olduğu sonucu çıkarılmaz. Sevap beklentisi, sünneti izleme niyeti ve bağlayıcılık derecesi birbirinin yerine geçmez. Kadın cemaatine olumlu yaklaşım da bu ayrım içinde anlaşılmalıdır.

---

24 Soner Gündüzöz, Orucu Anlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara2019,s.54; fiziksel PDF s.55. Nebevî cevabın yayımlanmış Türkçesi aynen alındı; Ya'lâ–Ömer konuşması ayrıca konu özetidir. Arapça tam kaynak: Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn4,no.686a. Kaynağı aç Kaynağı aç

25 Nisâ 4/101. Arapça asıl: Diyanet Kur'an Platformu. Meal: Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, s. 159. Sayfadaki [73,20] gönderimi ayet mealinin parçası değildir. Kaynağı aç

İmam olan kadının namazının geçersiz, ona uyanlarınkinin geçerli olacağı iddiası Kaşıkçı tarafından reddedilir. Abdestsiz imam örneğiyle imamın namazıyla cemaatinki arasındaki ilişkiyi açıklar. Ancak bir örneğin dayandığı mezhep belirtilmeden bütün durumlara genellenmemesi gerekir.

Editöryal Destek — Abdestsiz imam karşılaştırması

Hanefîler, imamın abdestsiz olduğunun sonradan anlaşılması hâlinde cemaatin de namazı iadesini ister. Şâfiî değerlendirmede cemaatin bunu önceden bilmediği durum farklıdır. İmamın namazı geçersizse bütün mezheplerde cemaatinki de mutlaka geçersizdir denilemez.[26]

Kadınların yalnız kadınlara imamlığını câiz gören yaklaşımda, izin farz namazlarla sınırlı değildir; tesbih namazı, teravih ve teheccüt de bu çerçevede düşünülür. Bazı Hanbelîlerden karma cemaat için aktarılan teravih ruhsatının özel şartı ayrıdır. Yalnız kadınlardan oluşan cemaatle karma topluluğun hükmü birleştirilmez.

Yatsı vaktinin oluşmadığı yerde akşamın üzerine doksan dakika eklemek yeterli midir? Kaşıkçı önce seksen dakikalık uygulamayı bildiğini söyler; doksan dakikanın daha ihtiyatlı olabileceğini belirtir. Ancak bu aralıkta sabah vakti girmişse sabit ekleme uygun olmaz. Önemli olan yalnız dakika sayısı değil, yerel geceyle fecrin durumudur.

Kopenhag'daki kısa gece deneyimi, bu ihtiyatın gerekçesidir. Kaşıkçı'nın son cevabı, sabah vakti girmemiş olması ve yatsıya ayrılabilecek aralık bulunması şartına bağlanır. Belirli bir geceye uyan hesap, bütün yaz boyunca veya bütün yüksek enlemlerde değişmeden kullanılamaz. Asr-ı evvelle asr-ı sânîde de olduğu gibi ölçünün neyi anlattığı ve hangi şartta uygulanacağı açık tutulmalıdır.

Kaynakça

Salim Öğüt, "İmam", fıkıh bölümü, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

DİYK, Medyada Tartışması Yapılan Bazı Konular, 22.01.1998, c bölümü. Kaynağı aç

Diyanet, Hadislerle İslâm, 2/205, kadın imamlığı ve Ümmü Varaka. Kaynağı aç

DİYK, İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? Kaynağı aç

DİYK, Vakitlerin oluşmadığı yerlerde namazlar nasıl kılınır? Kaynağı aç

DİYK, Kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? Kaynağı aç

DİYK, Fetvalar, s. 164; kadınların kâmeti. Kaynağı aç

Şâfiî Fıkhı, Diyanet İşleri Başkanlığı, s. 213 ve 221; ezan/kâmet ve abdestsiz imam karşılaştırması. Kaynağı aç

DİYK, Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur? Kaynağı aç

DİYK, Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı V, s. 258–259; uzun uçuşta vakitlerin belirlenmesi. Kaynağı aç

H. İbrahim Acar, Seferilikte Mesafe ve Zaman Kriteri ile İlgili Değerlendirmeler, Turkish Studies 2017; yayıncıdaki iki sayfalık yazar özeti. Kaynağı aç

M. Yaşar Kandemir ve ilgili yazarlar, "Hadis", TDV İslâm Ansiklopedisi; âhâd ve şâz ayrımı. Kaynağı aç

Buhârî, Ezân 30, hadis 645; tam Arapça isnad ve metin. Kaynağı aç

Buhârî, Mevâkîtü's-salât 28, hadis 579; tam Arapça isnad ve metin. Kaynağı aç

Ebû Dâvûd, Salât, kadın imamlığı bâbı, hadis 592. Kaynağı aç

Tirmizî, Salât 1, hadis 149; Cebrâil'in vakit öğretimi. Kaynağı aç

Ebû Dâvûd, Melâhim, hadis 4321; Müslim 2937'de de geçen takdir delilinin tam kısa rivayeti. Kaynağı aç

26 Şâfiî Fıkhı, Diyanet İşleri Başkanlığı, s. 221; Hanefî karşılaştırma notu. Kaynağı aç

Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şamil yayını, hadis 4321; yayımlanmış Türkçe rivayetin sayısal aktarımı. Kaynağı aç

Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn 4, hadis 686a; ilâhî sadaka rivayeti. Kaynağı aç

Soner Gündüzöz, Orucu Anlamak, Diyanet İşleri Başkanlığı; s. 54; yalnız nebevî cevabın yayımlanmış Türkçesi. Kaynağı aç

Suat Yıldırım, Kur'ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, s. 159, Nisâ 4/101.

Diyanet Kur'an Platformu, Nisâ 4/101; Arapça asıl ayrıca doğrulandı, Diyanet meali kullanılmadı. Kaynağı aç

NASA, Earth from Space, ISS002-E-6176; Bakü çevresi görüntüsünün merkez koordinatı 40,5° kuzey. Kaynağı aç

Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Diyanet, 2019, II, s. 485, Tecrîd 378; fiziksel PDF s. 486. Buhârî 645 Türkçesi. Kaynağı aç

İsmail Karagöz–Halil Altuntaş, Namaz İlmihali, Diyanet, s. 124, fiziksel PDF s. 125; Buhârî 579 Türkçesi. Kaynağı aç

Nebevi Hadisler Ansiklopedisi, no. 11307; Ümmü Varaka için yalnız ortak izin cümlesinin Türkçesi. Kaynağı aç

Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi, Şamil yayını, no. 393; Tirmizî 149 paralelinin yalnız ortak son cümlesi. Kaynağı aç

Kral Suud Üniversitesi Kur'an metni, Nisâ 4/101; Arapça asıl. Kaynağı aç